

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN PARA COMPRA ÁGIL

1. FORMALIDADES PARA PRESENTAR OFERTAS

El Proveedor deberá presentar una cotización formal y las Especificaciones Técnicas de lo ofertado.

2. CANCELACIÓN DE COTIZACIÓN

El Hospital Naval "Almirante Nef" podrá desestimar una cotización de la compra ágil, cuando la oferta no cumpla los requisitos establecidos en la descripción registrada en la solicitud de cotización, o cuando la oferta no resulte conveniente a los intereses del mismo. En este último caso, se podrá considerar como causal para cancelar la cotización, cuando el valor unitario neto de ésta supere en un 30% el valor unitario neto registrado en la última adquisición del producto.

3. ORDEN DE COMPRA

El Proveedor deberá aceptar la Orden de Compra en el Sistema de Información "Mercado Público", en un plazo no mayor a dos días contados desde la emisión de la misma por parte del Hospital Naval "Almirante Nef".

En el caso de que el Proveedor adjudicado no acepte la Orden de Compra en el plazo antes señalado, el Hospital podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde tal solicitud, dándose término al proceso de contratación.

4. RESOLUCIÓN DE EMPATES

En el caso de empates por igualdad de precios en las cotizaciones recibidas, la adjudicación de la oferta será determinada según los siguientes criterios, en orden de prelación:

- a) Se adjudicará la oferta que provenga de una empresa de menor tamaño (PyME)
- b) En caso de persistir el empate, se adjudicará la oferta que provenga de una empresa perteneciente a la Quinta Región.
- c) De mantenerse el empate, se adjudicará la oferta cuya empresa oferente cuente con "Sello Mujer".
- d) Si, a pesar de lo anterior, las ofertas continúan empatadas, se adjudicará entre estas, a la empresa oferente cuya cotización preceda en el ingreso al Sistema de Información "Portal Mercado Público", de acuerdo a los registros del citado sistema.

5. ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

El Bien contratado deberá ser entregado en la Bodega del Hospital Naval "Almirante Nef". La atención en Bodega es de lunes a viernes entre las 08:00 y las 14:00 horas.

En el caso de que la contratación se refiera a un Servicio determinado, este deberá ser entregado en dependencias del Hospital Naval "Almirante Nef", o donde lo indique la solicitud de cotización y la respectiva Orden de Compra.

Los costos y riesgos que generen la entrega del Bien o Servicio, serán de exclusivo cargo y financiamiento del Proveedor.

6. INCUMPLIMIENTOS O ATRASOS

En caso de incumplimiento o atraso en la entrega del bien o servicio, una vez aceptada la orden de compra por parte del proveedor, el Hospital Naval "Almirante Nef" podrá dejar constancia escrita en la Ficha del Proveedor del Sistema de Información "Mercado Público", en relación al incumplimiento o atraso producido.

En caso de reincidencia en el incumplimiento o atraso en la entrega del bien o servicio, el Hospital Naval "Almirante Nef" podrá aplicar una multa al proveedor adjudicado, mediante resolución fundada.

Esta multa, corresponderá al 1% del valor neto del Bien o Servicio contratado por cada día corrido de atraso con respecto a la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, con un tope de diez días corridos.

Posterior a los diez días corridos de atraso, y sin perjuicio de la multa aplicada, el Hospital Naval "Almirante Nef" podrá poner fin a la contratación, de estimarlo conveniente a sus intereses.

Para los casos anteriormente señalados, el Operador de Compras presentará al Administrador General de Contratos los antecedentes que acrediten la situación, quien comunicará al proveedor, en el caso de aplicarse multa, mediante carta certificada, los detalles de la falta de cumplimiento y el cálculo del monto asociado a la multa, comunicación que se entenderá notificada al tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos del domicilio legal del proveedor. El proveedor podrá efectuar sus descargos en el plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación, lo que será resuelto por el Hospital Naval "Almirante Nef" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de dichos descargos.

La aplicación definitiva de la multa se hará por resolución fundada del Hospital Naval "Almirante Nef", quien tendrá en cuenta los antecedentes recabados y los descargos presentados por el proveedor. Esta resolución se publicará en el Sistema de Información "Mercado Público".

La multa deberá pagarse en la Tesorería del Hospital Naval "Almirante Nef" en un plazo de 10 días hábiles contados desde que la resolución que dispone el pago se encuentre a firme, a través de un cheque, vale vista o transferencia electrónica de fondos. El pago será respaldado con el Comprobante de Ingreso de Tesorería, por el monto establecido en la resolución que impone la multa, no contemplando, en ningún caso, el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

7. PAGO Y FACTURACIÓN

Una vez aceptada la Orden de Compra en el Sistema de Información "Mercado Público", y efectuada la entrega del Bien o Servicio, el Proveedor deberá extender la factura correspondiente a nombre de:

DATOS PARA LA FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL:

HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF".

R.U.T.:

61.102.017-1

DIRECCIÓN:

Subida Alessandri S/N. Viña del Mar

La factura deberá ser enviada a la Casilla SII: notificacionesii_hnv@sanidadnaval.cl, remitiendo copia al correo electrónico: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl.

El pago se efectuará dentro del plazo máximo de sesenta (60) días corridos, contado desde la recepción conforme de la factura o del respectivo documento tributario de cobro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º quáter de la Ley N° 21.131, que establece como regla general el pago oportuno a treinta días y contempla excepciones para organismos públicos regidos por la Ley N° 19.886.

El establecimiento de este plazo excepcional se funda en motivos objetivos de carácter financiero y operativo propios del Hospital Naval "Almirante Nef", derivados de la naturaleza de su gestión asistencial, que implica ciclos de recuperación de ingresos asociados a las prestaciones de salud, la necesidad de mantener abastecimiento permanente de insumos clínicos críticos y la administración simultánea de múltiples compromisos presupuestarios, todo lo cual exige una gestión responsable de los flujos financieros y una necesidad ineludible para resguardar la continuidad operacional y la seguridad de la atención de los pacientes.

Este plazo de pago se informa expresamente a los oferentes mediante las presentes "Condiciones de la contratación para Compra Ágil" y es publicado en el Sistema de Información "Mercado Público", para conocimiento y aceptación.

Eventualmente, el Hospital podrá requerir en la solicitud de cotización, que el oferente adjudicado emita su factura a nombre del Administrador Financiero de Salud de la Armada.

8. ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA COMPRA ÁGIL

El Proveedor que presente oferta, declara tomar conocimiento y aceptar en su totalidad, las condiciones de contratación para Compra Ágil descritas en este documento.



JOSÉ SEGUEL RAMÍREZ
JEFE DIVISIÓN ADQUISICIONES
HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF"

ORIGEN: SUPERVISOR DE COMPRAS PÚBLICAS

J. BASUALTO V.
SUPERVISOR DE COMPRAS
HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF"

